

Dr. Aba Naima - Achkar Nabil**Laboratoire les politiques publiques, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Hassan II, Mohammedia, Maroc**

Protection des données et vie privée dans un monde d'IA

Résumé:

Récemment, le terme « intelligence artificielle » a été largement utilisé dans de nombreuses recherches, en raison de son importance et de sa modernité et n'oublions pas son rôle, dont ont bénéficié la plupart des pays du monde. Ce qui en a fait un sujet de recherche scientifique. L'intelligence artificielle se développe continuellement et rapidement à mesure qu'elle trouve de nouvelles applications dans de nombreux domaines ; À cela s'ajoute l'utilisation du big data, qui devient de jour en jour plus complexe ; Y compris les aspects de sécurité, d'environnement, d'éducation, de recherche, de santé, de culture, de commerce et même de droit. Cependant, de nombreuses craintes augmentent chaque jour quant à la violation du droit à la vie privée des individus en l'absence de réglementation légale sur les applications d'intelligence artificielle et la manière dont elles exploitent les données personnelles des individus.

Cette étude vise à identifier ces préoccupations liées aux systèmes d'intelligence artificielle et au droit à la vie privée ; Les résultats indiquent que l'utilisation excessive des données personnelles par des applications d'intelligence artificielle sans réglementation ni contrôle légal conduit inévitablement à une violation de ce droit. Le législateur est-il intervenu pour déterminer la responsabilité juridique de ces utilisations et les conséquences qui en découlent ? À la lumière de cette équation, nous avons travaillé à travers ce document de recherche pour mettre en lumière, d'une part, la liberté de l'individu d'utiliser l'intelligence artificielle et, d'autre part, d'engager sa responsabilité juridique et éthique résultant de cette utilisation.

En résumé la protection des données personnelles face à la IA nécessite une réglementation claire une transparence dans l'utilisation des données ; une prévention des biais et discrimination ; une sécurité adéquate et une collaboration entre les parties prenantes ; l'objectif de cet article est d'évaluer l'efficacité de la législation marocaine sur la protection des données personnelles face à l'intelligence artificielle.

Les mots clés : intelligence artificielle ; la vie privée ; droit ; données personnelles

ABSTRACT :

Recently, the term "artificial intelligence" has been widely used in many research projects, due to its importance and modernity, and let's not forget its role, which has benefited most countries in the world. This has made it a topic of scientific

research. Artificial intelligence is continuously and rapidly developing as it finds new applications in many fields; Added to this is the use of big data, which is becoming more complex day by day; Including aspects of security, environment, education, research, health, culture, commerce and even law. However, many fears are growing every day about the violation of individuals' privacy rights in the absence of legal regulation on artificial intelligence applications and how they exploit individuals' personal data.

This study aims to identify these concerns related to artificial intelligence systems and the right to privacy; The results indicate that excessive use of personal data by artificial intelligence applications without regulation or legal oversight inevitably leads to a violation of this right. Has the legislator intervened to determine the legal responsibility for these uses and the consequences that result from them? In light of this equation, we have worked through this research document to highlight, on the one hand, the freedom of the individual to use artificial intelligence and, on the other hand, to incur legal and ethical responsibility resulting from this use.

In summary, the protection of personal data in the face of AI requires clear regulation and transparency in the use of data; prevention of bias and discrimination; adequate security and collaboration between stakeholders; The objective of this article is to evaluate the effectiveness of Moroccan legislation on the protection of personal data in the face of artificial intelligence.

Key words: artificial intelligence; private life ; right ; personal data

Introduction

Depuis l'avènement d'Internet et la montée en puissance des technologies numériques et informatiques au début du XXI^e siècle, les sociétés ont connu des transformations rapides et profondes. La place croissante du savoir, combinée à la mondialisation et aux effets du progrès technologique dans le contexte des quatre révolutions industrielles, a donné naissance à un monde radicalement différent. Ces révolutions se distinguent des précédentes par leur portée, leur intensité et leur complexité, en raison de leur fondement dans la transformation numérique – un phénomène caractérisé par l'intégration de technologies telles que l'Internet des objets, l'infonuagique (cloud computing), l'analyse des mégadonnées (Big Data) et l'intelligence artificielle (IA). Avec l'apparition de ce qu'on nomme désormais la « cinquième société » ou société post-informationnelle – où l'information et les technologies intelligentes interagissent étroitement avec l'esprit humain – les États sont amenés à repenser leurs stratégies de développement. L'objectif est de rester compétitifs sur la scène mondiale ou de rattraper leur retard technologique en affirmant leur puissance sur le plan international. Par pays forts, nous entendons les pays qui investissent dans la technologie et les innovations technologiques qui ont déplacé de nombreux éléments de pouvoir de leurs positions qui

couvraient un vaste territoire pendant une longue période. La conception traditionnelle de la puissance, qui reposait essentiellement sur les capacités militaires et économiques « Hard Power », s'est fondue pour s'orienter aujourd'hui vers la cyberpuissance « Cyber Power », qui s'est imposée comme un nouveau concept dans les relations internationales.

Les systèmes d'intelligence artificielle capables d'apprendre et d'organiser ont pu développer des capacités intellectuelles similaires à celles de l'esprit humain et ont commencé à effectuer les opérations effectuées par les humains¹⁷²⁶. La technologie d'aujourd'hui a développé différents domaines de la vie humaine, et ce en offrant des alternatives basées sur l'aide à l'homme et l'accélération du rythme de travail et de performance, car l'homme n'est plus le facteur central en raison de l'intervention des machines dans nombre de ses tâches. , et tout cela est au profit du temps et des efforts. Les statistiques publiées par Reseach and Market (2019) indiquent que le marché mondial de l'intelligence artificielle devrait passer de 28,42 % milliards de dollars en 2019 à 40,74 % de dollars, avec un taux de croissance annuel de 43,39 % en raison de la pandémie de Corona et de la dépendance croissante. sur les machines et robots intelligents. Il devrait atteindre 400,2 milliards de dollars d'ici 2027¹⁷²⁷. Jusqu'à ce qu'il soit utilisé dans tous les aspects de la vie, économique, culturel, médical et même militaire. Même dans le domaine judiciaire, les robots ont été introduits dans le domaine de l'arbitrage judiciaire, car ces robots ont été équipés de modèles avancés d'intelligence artificielle, qui leur permettent de collecter et d'analyser les informations qui leur sont saisies à travers de multiples canaux. Par conséquent, les justiciables se retrouvent devant un véritable juge qui lit les dossiers, enquête et rend finalement son jugement. Ce système a été appliqué pour la première fois en Colombie, et son usage s'est généralisé au Canada, puis au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique récemment. Ce robot aide également les systèmes judiciaires à accéder à l'expertise juridique pour obtenir justice¹⁷²⁸. et malgré ça; L'IA est de plus en plus utilisée dans la vie quotidienne, et parfois les gens profitent de ses avantages sans s'en rendre compte¹⁷²⁹. Les applications de l'intelligence artificielle jouent un rôle important

1726 L'intelligence artificielle consiste à faire exécuter par une machine des opérations que nous faisons

avec notre intelligence, Voir NEVEJANS (Nathalie), Traité de droit et d'éthique de la robotique civile,

LEH Edition, 2017, p31.

1727 عبد الحميد، عمرو محمود، محمد (2020). توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي وعلاقتها بمصداقيته لدى الجمهور المصري. مجلة البحوث الإعلامية. العدد (55)، ص 2817

1728 S. Samoili ، M.Lopez Cobo ، E. Gomez ، G. De Prato ، F.Martinez -Plumed and B.Delipetrev ، AI watch. European Union: Joint Research Centre ، 2020 ، p. 7 Available: https://www.researchgate.net/publication/340583752_Robotic_Arbitration_To_Wh_at_Extent_Could_Robots_Conduct_Arbitrary_Procedures.

1729 Paulius Čerka, Jurgita Grigienė, Gintarė Sirbikytė, Liability for damages caused by artificial intelligence, Computer, Law & Security Review Volume 31, Issue 3, June 2015, p376.

dans notre vie quotidienne en facilitant la fourniture de divers services aux citoyens, ce qui a un impact positif sur leurs droits économiques et sociaux. Cependant, diverses préoccupations en matière de droits de l'homme ont émergé concernant l'impact négatif des applications de l'IA sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales et les pratiques associées. Les activités gouvernementales dans le domaine de l'intelligence artificielle ont des effets négatifs liés au droit à la vie privée, à la liberté de religion, de croyance, d'opinion, d'expression et de réunion pacifique.

Dans ce contexte, il devient essentiel d'analyser les effets de l'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection des données personnelles. Il est crucial de trouver un juste équilibre entre l'évolution technologique et la sauvegarde des droits humains, lesquels doivent demeurer au cœur des préoccupations juridiques. Cette réflexion appelle à une codification rigoureuse des normes encadrant l'usage de l'IA dans divers secteurs. Le droit à la protection des données personnelles constitue un droit fondamental, intrinsèquement lié à la dignité humaine. Il vise à assurer la confidentialité, la sécurité et la maîtrise des informations collectées, traitées ou conservées à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle. Ce droit cherche aussi à prévenir toute utilisation abusive ou illégale des données des individus. Face aux préoccupations croissantes suscitées par l'IA quant au respect de la vie privée, dans un contexte où la confidentialité des données devient un enjeu central tant pour les citoyens que pour les législateurs, cette étude s'articulera autour de plusieurs interrogations majeures :

- Quelle est la spécificité de l'intelligence artificielle ?
- Sa nature particulière nécessite-t-elle un encadrement juridique distinct ?
- Les cadres légaux existants offrent-ils des garanties suffisantes pour protéger la vie privée ?
- Ou bien faut-il repenser la notion même de vie privée à l'ère de l'IA et concevoir de nouveaux dispositifs juridiques adaptés ?
- Dans quelle mesure l'usage de l'IA s'inscrit-il dans le cadre de la liberté individuelle ?
- Quelles obligations juridiques et éthiques découlent de son utilisation ?
- ❖ L'importance de l'étude

Il est incontestable que l'établissement d'une société numérique efficace repose en grande partie sur la mise en place d'une interaction fluide, sécurisée et fiable entre les services électroniques qu'ils soient publics ou privés et les citoyens qui en sont les usagers. Cette confiance mutuelle ne peut exister que si les individus se sentent pleinement protégés dans l'usage de leurs données personnelles. C'est dans cette optique que cette étude se propose, modestement, de mettre en lumière les enjeux relatifs au droit à la vie privée à

l'ère des technologies d'intelligence artificielle. L'importance de cette recherche s'articule autour de deux axes principaux :

- **Sur le plan pratique :** L'intelligence artificielle pose un défi majeur à la protection de la vie privée. Son fonctionnement repose largement sur la collecte, l'analyse et le traitement d'un grand volume de données personnelles issues de l'environnement numérique. Ces données sont exploitées à l'aide d'algorithmes complexes afin de générer de nouvelles informations permettant d'améliorer les performances des systèmes, d'optimiser les processus décisionnels et d'adapter les interactions avec les utilisateurs. Cependant, plus ces technologies se généralisent, plus les risques de violation de la vie privée augmentent. D'où la nécessité impérieuse de mettre en place des mécanismes juridiques adaptés, capables d'encadrer et de protéger ce droit fondamental dans le contexte évolutif des usages de l'intelligence artificielle.
- **Sur le plan scientifique :** À l'ère du numérique, l'accès à l'information est devenu une condition essentielle de fonctionnement dans tous les domaines : économique, politique, social et scientifique. L'informatisation des services et l'usage généralisé des systèmes informatiques constituent désormais un pilier incontournable d'une gestion moderne et efficace, que ce soit dans les relations de droit public ou privé. Dans ce cadre, il est indispensable que toute personne bénéficie du droit de préserver sa vie privée au sein de cet environnement numérique en constante évolution.

❖ Objectifs de l'étude

Cette étude vise principalement à identifier les mécanismes et les normes juridiques susceptibles d'assurer la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en particulier le droit à la protection des données personnelles, dans un contexte marqué par l'essor spectaculaire de l'intelligence artificielle dans divers secteurs. L'étude s'interroge sur la capacité des dispositifs juridiques existants qu'il s'agisse des constitutions nationales, des instruments internationaux comme les chartes des Nations Unies ou encore la Convention européenne des droits de l'homme à faire face aux nouveaux défis posés par l'utilisation massive des technologies intelligentes. Ces instruments sont-ils adaptés pour encadrer les risques liés à la collecte, au traitement et à l'exploitation des données personnelles à l'ère de l'IA ? Peuvent-ils encore garantir une protection efficace des droits individuels dans un monde de plus en plus numérisé ? Plus largement, cette recherche cherche à déterminer s'il est nécessaire de réformer les cadres juridiques traditionnels pour prévenir les atteintes aux droits humains engendrées par l'usage abusif de l'intelligence artificielle, ou s'il conviendrait plutôt de concevoir un nouveau corpus de règles, plus adapté aux mutations technologiques actuelles.

❖ **Obstacles rencontrés dans la recherche**

L'étude de l'intelligence artificielle révèle l'existence de plusieurs défis majeurs qui entravent l'approfondissement et la compréhension globale de ce sujet. Ces difficultés peuvent être résumées comme suit :

- **Insuffisance des sources juridiques spécialisées :** Le caractère récent et en constante évolution de l'intelligence artificielle rend difficile l'accès à des références juridiques complètes et à jour. Les textes juridiques abordant ce thème restent limités, tandis que les avancées technologiques se succèdent à un rythme rapide, rendant certains aspects encore en phase de développement ou non entièrement stabilisés.
- **Manque d'expertise technique parmi les juristes :** L'intelligence artificielle repose essentiellement sur des concepts techniques complexes, tels que les algorithmes, la programmation et l'architecture logicielle. Or, de nombreux chercheurs en droit abordent le sujet uniquement sous l'angle juridique, sans toujours maîtriser les fondements technologiques sous-jacents. Cette absence de compréhension technique limite la capacité à évaluer pleinement les enjeux et les responsabilités liées à l'utilisation de l'IA, notamment en ce qui concerne la protection des droits de l'homme.
- **Lacunes juridiques en matière de responsabilité :** Il existe actuellement un vide réglementaire concernant les règles de responsabilité applicables à l'usage de l'intelligence artificielle. Les textes législatifs restent insuffisants, et la doctrine juridique est divisée quant à la possibilité d'appliquer les normes traditionnelles à ces nouvelles technologies. Ce flou complique l'établissement de responsabilités claires en cas de dommages ou de violations des droits résultant de l'utilisation de l'IA.

❖ **Méthodologie de la recherche**

La démarche adoptée pour la rédaction de cet article repose sur une approche en deux temps, combinant enquête de terrain et recherche documentaire. Cette méthode mixte vise à croiser les perceptions du public avec les analyses d'experts afin de proposer une réflexion équilibrée et ancrée à la fois dans l'expérience sociale et la littérature scientifique.

1. **Enquête de terrain :** Dans un premier temps, une enquête par questionnaire a été conduite auprès d'un échantillon d'une centaine de personnes, incluant des hommes et des femmes issus de divers horizons socioprofessionnels. Le choix de ce panel visait à obtenir une diversité de points de vue représentatifs de la société. Le questionnaire portait principalement sur les perceptions, les connaissances, les craintes et les attentes liées à l'intelligence artificielle, avec un accent particulier sur les enjeux de vie privée et de

surveillance. Cette étape exploratoire avait pour objectif de faire émerger les représentations sociales associées à l'intelligence artificielle, en identifiant les idées spontanées, les stéréotypes, ainsi que les préoccupations les plus récurrentes dans l'opinion publique.

2. Analyse documentaire : Dans un second temps, une revue de la littérature académique a été menée pour confronter ces perceptions aux idées, analyses et prises de position de chercheurs, d'auteurs spécialisés et d'experts du domaine. Cette étape a permis de contextualiser et nuancer les résultats de l'enquête, en les éclairant à la lumière des travaux scientifiques portant sur l'intelligence artificielle, ses applications, ses implications éthiques et juridiques, notamment en matière de protection de la vie privée.

Cette double approche « empirique et théorique » permet ainsi d'enrichir la réflexion et d'identifier les écarts ou les convergences entre les opinions du grand public et les analyses spécialisées.

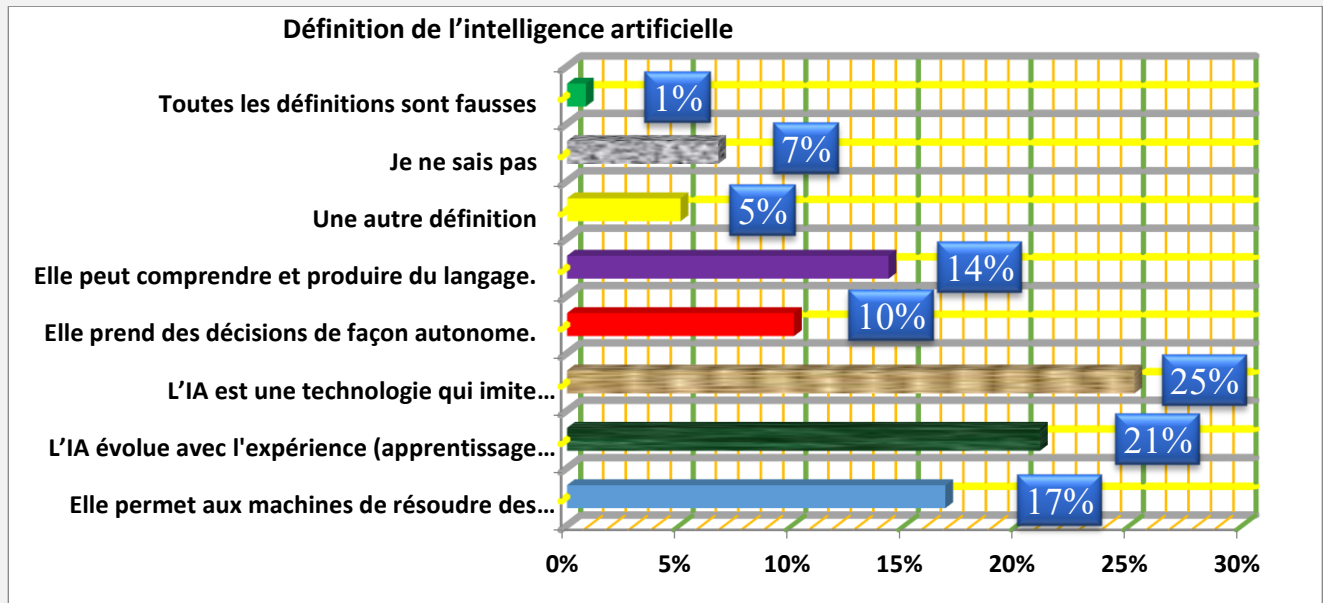
❖ Plan de l'étude :

L'étude s'articule autour de deux volets principaux. Le premier porte sur l'élaboration d'un cadre conceptuel relatif à la confidentialité des données dans le contexte des applications de l'intelligence artificielle. Le second volet est consacré à l'analyse des défis juridiques liés à la protection de la confidentialité des informations à l'ère de l'intelligence artificielle.

Section I : Le cadre conceptuel de la confidentialité des informations à l'ère de l'intelligence artificielle

Ces dernières années, le concept d'« intelligence artificielle » a pris une place centrale dans de nombreuses études en raison de sa pertinence, de sa nouveauté, et de son impact croissant à l'échelle mondiale. Son adoption par un grand nombre de pays en fait un sujet de recherche incontournable. Par ailleurs, son émergence soulève un vif intérêt du point de vue législatif, notamment en ce qui concerne les enjeux et les problématiques juridiques qu'elle engendre. Ainsi, pour mieux appréhender cette notion, il convient dans un premier temps de s'attarder sur ses différentes définitions, son champ d'application et ses caractéristiques essentielles. Nous aborderons ensuite sa nature, qui continue de susciter de nombreux débats.

1. Définition de l'intelligence artificielle



-Le graphique révèle que la majorité des répondants associent l'IA avant tout à une « technologie qui imite l'intelligence humaine » (25 %), suivie de près par sa capacité à « évoluer avec l'expérience » (21 %) et à « résoudre des problèmes » (17 %). Les autres dimensions « comprendre et produire du langage » (14 %) et « prendre des décisions de façon autonome » (10 %) restent minoritaires, tandis que 5 % proposent une autre définition, 7 % ne se prononcent pas et seulement 1 % rejettent toutes ces définitions.

-Il n'existe pas de consensus jurisprudentiel autour d'une définition unique de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a conduit à une multitude de tentatives pour cerner ce concept et en proposer une définition complète. Ainsi, plusieurs approches ont vu le jour, offrant des perspectives variées. Pour certains, l'IA est perçue comme une branche de l'informatique ayant pour but de reproduire un comportement intelligent au sein des machines, leur permettant ainsi d'imiter certaines capacités humaines¹⁷³⁰. D'autres la définissent comme l'aptitude d'un système à analyser de manière pertinente des données extérieures, à en tirer des enseignements, et à mobiliser ces connaissances dans le but d'accomplir des tâches ou d'atteindre des objectifs spécifiques, notamment grâce à des mécanismes d'adaptation¹⁷³¹. Alan Turing, l'un des pionniers de ce domaine, a proposé une définition célèbre de l'intelligence artificielle : il s'agirait de la capacité d'un système à se comporter de manière telle qu'un observateur ne puisse pas le distinguer d'un être humain, notamment en simulant une interaction humaine dans un échange de questions

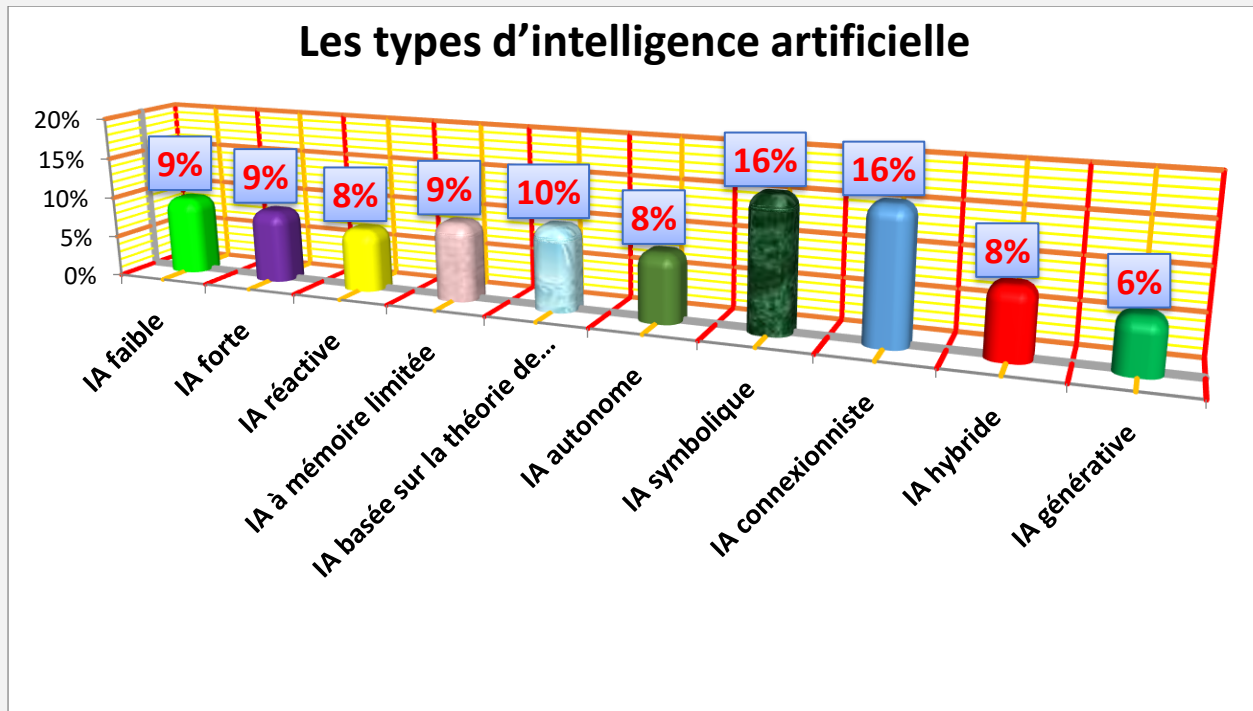
1730 Forbes: "The Key Definitions of Artificial Intelligence That Explain Its Importance", Disponible sur le lien suivant: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/?sh=57c75f424f5d>. visite : 29/03/2024, 13h25.

1731 Kaplan, Andreas. Haenlein, Michael: "siri, siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretation, illustrations, and implication of artificial intelligence". Business Horizons (2019), 62. 15-25. Page 15.

et réponses. Il peut également être défini comme un système d'information doté de capacités intellectuelles similaires à celles d'un être humain, ou comme une application informatique ou une machine qui effectue les opérations effectuées par l'intelligence humaine.¹⁷³² L'intelligence artificielle peut également être définie comme l'une des branches de l'informatique concernée par la manière dont les machines simulent le comportement humain. C'est la science qui consiste à créer du matériel informatique et des programmes capables de penser de la même manière que le cerveau humain. Elle apprend comme nous apprenons, décide comme nous décidons et agit comme nous agissons¹⁷³³.

En résumé, le terme « intelligence artificielle », souvent abrégé en « IA » (ou « AI » en anglais), désigne la faculté des machines et des ordinateurs à exécuter des tâches qui, traditionnellement, nécessitent une intelligence humaine. Cela inclut la réflexion, l'apprentissage basé sur l'expérience, ainsi que d'autres fonctions cognitives. L'objectif principal de l'IA est de concevoir des systèmes capables de comprendre, d'apprendre, et d'interagir de façon autonome, fournissant ainsi des services dans divers domaines, tels que l'éducation, l'assistance, ou la communication¹⁷³⁴.

2. Les types d'intelligence artificielle



1732 « l'intelligence artificielle consiste à faire exécuter par une machine des opérations que nous faisons avec notre intelligence », Voir NEVEJANS (Nathalie), *Traité de droit et d'éthique de la robotique civile*, LEH Édition, 2017, Page :31.

1733 احمد ابراهيم محمد ابراهيم "المسؤولية الجنائية الناتجة عن اخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع الاماراتي" (دراسة مقارنة) -; أطروحة مقدمه للحصول على درجة الدكتوراه ; جامعه عين شمس ; مصر ; السنه الجامعيه 2019/2020 .صفحه

1734 Copeland, B. (2021, 10 30). "Artificial intelligence". Récupéré sur www.britannica.com.

-Les résultats du questionnaire révèlent une répartition relativement équilibrée entre les différents types d'intelligence artificielle, avec une légère prédominance pour l'IA symbolique et l'IA connexionniste (16 % chacune). Cela suggère que les répondants sont davantage familiers avec ces approches classiques de l'IA. En revanche, l'IA générative n'a recueilli que 6 % des réponses, ce qui peut indiquer une méconnaissance de cette catégorie pourtant très présente dans les technologies actuelles. Globalement, les réponses montrent une diversité de perceptions, soulignant l'importance de clarifier les distinctions entre ces types d'IA.

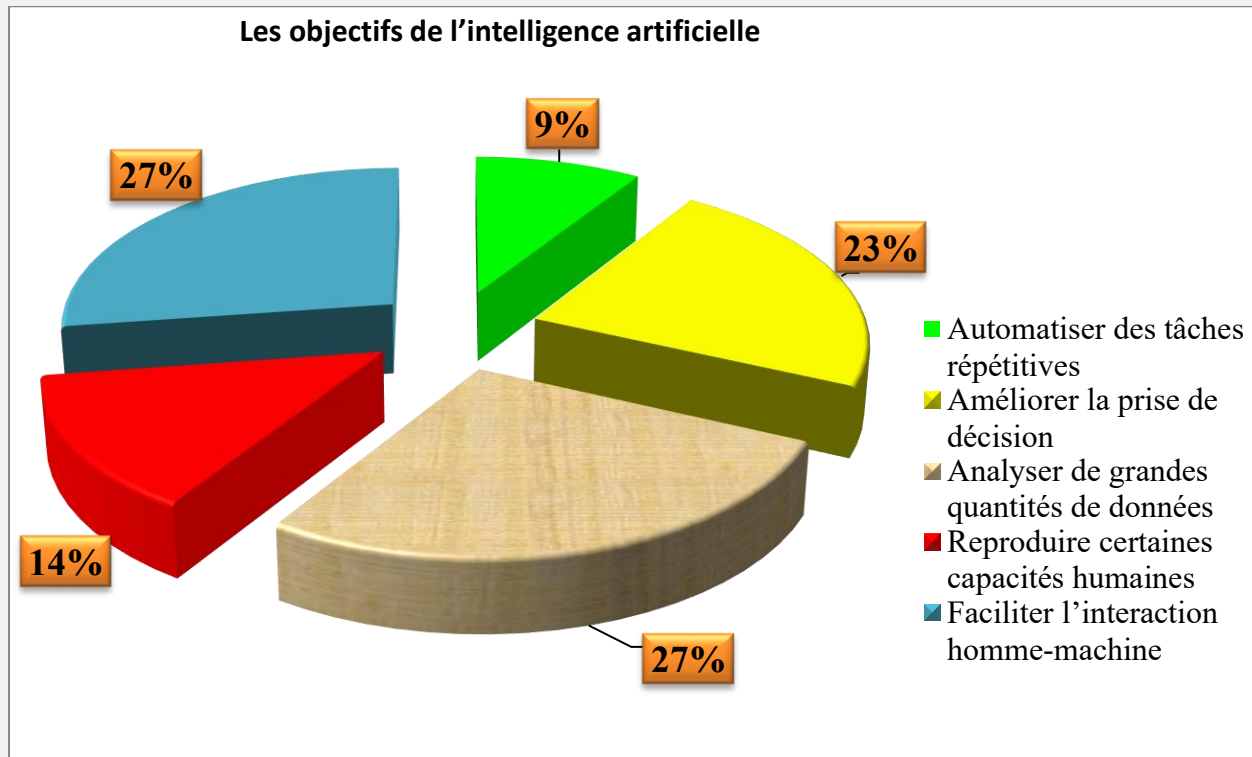
-L'intelligence artificielle se divise généralement en trois catégories selon ses capacités :

- Intelligence artificielle limitée ou étroite (appelée en anglais *Weak AI* ou *Narrow AI*) : Ce type d'IA est spécialisé dans l'exécution de tâches précises et bien définies. Par exemple, il s'agit des voitures autonomes, des systèmes de reconnaissance vocale ou d'images, ou encore des programmes capables de jouer aux échecs sur des appareils intelligents. Cette forme d'intelligence artificielle est la plus répandue et la plus utilisée à l'heure actuelle¹⁷³⁵.
- Intelligence artificielle générale (*General AI*) : Cette catégorie vise à développer des machines capables de penser, raisonner et planifier de manière comparable à l'être humain. L'objectif est de créer des systèmes pouvant apprendre et s'adapter à diverses situations de façon autonome. À ce jour, aucun exemple concret de cette intelligence artificielle n'a été mis en œuvre ; elle demeure principalement un sujet de recherche intensive. Une des approches explorées pour atteindre ce but est celle des réseaux de neurones artificiels, qui tentent de reproduire le fonctionnement du cerveau humain¹⁷³⁶.
- Super intelligence artificielle (*Super AI*) : Cette forme d'IA dépasse les capacités intellectuelles humaines, pouvant accomplir des tâches avec une efficacité supérieure à celle d'un expert humain dans un domaine donné. Elle combine des compétences avancées comme l'apprentissage, la planification, la communication automatique, et la prise de décisions complexes. Toutefois, ce concept reste purement théorique à ce jour et n'existe pas encore dans la réalité.

3. Les objectifs de l'intelligence artificielle

1735 أحمد علي حسن عثمان ، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني ، مجلة القانون و التكنولوجيا ، جامعة الزقازيق ، العدد 76 ، يونيو 2022 ، ص 1534.

1736 طاهر أبو العيد، دليل الذكاء الاصطناعي لطلبة القانون والباحثين ، مجلة القانون والتكنولوجيا، القاهرة، العدد ، 2023، ص 10.



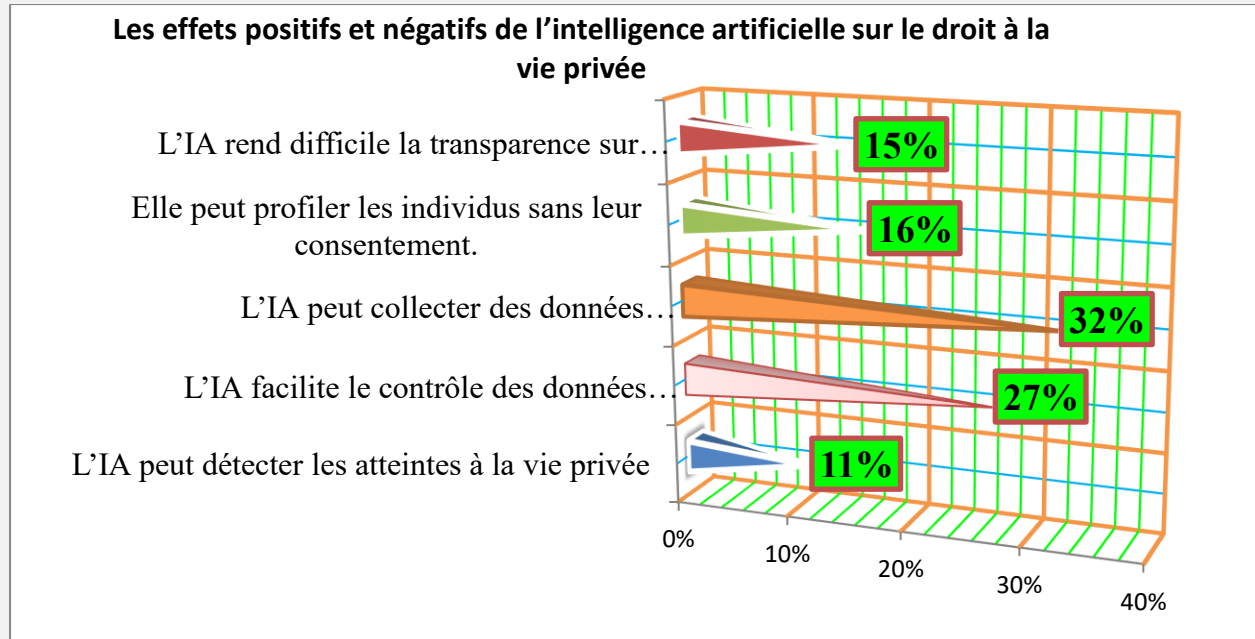
-Les résultats montrent que les répondants perçoivent principalement l'intelligence artificielle comme un outil pour analyser de grandes quantités de données (27 %) et pour faciliter l'interaction homme-machine (27 %). L'amélioration de la prise de décision arrive en troisième position (23 %), ce qui reflète l'intérêt pour les applications pratiques de l'IA. En revanche, l'automatisation de tâches répétitives et la reproduction de capacités humaines sont moins citées, suggérant une vision de l'IA davantage orientée vers l'assistance stratégique et relationnelle que vers la simple exécution de tâches.

-L'intelligence artificielle vise à atteindre plusieurs finalités essentielles, dont les deux principales peuvent être résumées comme suit :

- Rapprocher le fonctionnement des machines de celui de l'esprit humain, en leur permettant de traiter l'information de manière parallèle et simultanée, à l'image des processus cognitifs humains. L'objectif est que les machines soient capables de résoudre des problèmes de façon fluide, en tenant compte de multiples variables à la fois, comme le fait naturellement le cerveau humain.
- Approfondir la compréhension du fonctionnement de l'intelligence humaine, en explorant les mécanismes du cerveau et du système nerveux. Ces structures biologiques, parmi les plus complexes du corps humain, fonctionnent en réseau constant pour percevoir, analyser et réagir à l'environnement. En les étudiant, les

chercheurs espèrent pouvoir en reproduire les processus au sein de systèmes artificiels¹⁷³⁷.

4. Les effets positifs et négatifs de l'intelligence artificielle sur le droit à la vie privée



-Les réponses révèlent une préoccupation marquée concernant les effets négatifs de l'IA sur la vie privée, notamment la collecte massive de données personnelles (32 %) et le profilage sans consentement (16 %). Bien que certains voient en l'IA un outil facilitant le contrôle des données sensibles (27 %) ou la détection d'atteintes à la vie privée (11 %), l'inquiétude liée au manque de transparence (15 %) reste significative. Cela montre un besoin clair de régulation et de vigilance pour garantir le respect du droit à la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle.

-Le droit à la vie privée¹⁷³⁸ repose sur des principes fondamentaux tels que la liberté de choix, l'autonomie personnelle et la maîtrise de sa présence numérique. Il comprend notamment la capacité pour un individu de choisir les informations qu'il souhaite garder

1737 حمادي العطرة، نون زازة، تحديات الذكاء الاصطناعي للقانون، مذكرة ماست، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021 / 2020، ص 15-16.

1738 Le concept de vie privée est aussi ancien que l'humanité elle-même, bien que ses interprétations et ses implications varient d'une culture à l'autre et selon les traditions juridiques. Dans la jurisprudence islamique, ce principe se manifeste à travers la notion de *sacralité*, qui implique la préservation de la personne, de son honneur et de ses biens. En droit français, la notion d'*intimité* renvoie à tout ce qui touche à la sphère privée : les relations familiales, le lien conjugal, les enfants, les aspects financiers, l'image personnelle ou encore la solitude. Dans l'ensemble, il s'agit de définir des frontières claires visant à limiter l'intrusion de la société dans la vie personnelle des individus. Cela suppose la protection de certaines informations sensibles, empêchant leur divulgation, leur publication ou la surveillance non consentie des faits et gestes d'une personne. Toute atteinte à ces éléments — qu'il s'agisse de révélation de secrets, de diffusion non autorisée de données, ou de surveillance intrusive — constitue une violation du droit à la vie privée.

confidentielles, de décider à quel moment et à qui il souhaite les divulguer. Avec l'expansion rapide des outils et applications liés à l'intelligence artificielle, les enjeux en matière de confidentialité des données se sont considérablement accrus. L'un des défis majeurs posés par l'IA concerne précisément la protection de la vie privée. La généralisation de ces technologies à l'échelle mondiale rend leur usage presque inévitable, exposant ainsi les individus à une surveillance croissante et souvent invisible. Les notions de vie privée, de confidentialité des données, de protection de l'information et de contrôle des données personnelles sont fréquemment utilisées de manière interchangeable, car elles convergent vers un même objectif : permettre aux individus de maîtriser la collecte, le traitement et l'usage de leurs données par les États comme par les entreprises privées. À titre d'exemple, la Cour constitutionnelle allemande a consacré en 1983¹⁷³⁹ un droit fondamental à l'autodétermination informationnelle, en tant que prolongement du droit à la liberté individuelle. Cette décision a posé les bases juridiques de la protection des données personnelles en Allemagne, affirmant que chaque personne doit pouvoir contrôler la diffusion, l'utilisation et la conservation de ses données. Des restrictions à ce droit ne peuvent être envisagées que dans des cas où un intérêt public majeur est en jeu.

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle influence profondément nos choix et pénètre nos espaces privés. Ainsi, il n'est pas rare que, suite à une recherche en ligne pour un produit comme un parfum, des publicités ciblées apparaissent immédiatement sur les réseaux sociaux. Les objets connectés, comme les enceintes intelligentes (ex. Alexa, Google Home), enregistrent des commandes vocales, tandis que les smartphones intègrent des systèmes de reconnaissance faciale et collectent des données biométriques¹⁷⁴⁰, ce qui soulève d'importantes questions éthiques. Bien que l'IA ait contribué à de nombreuses avancées dans divers domaines, nombre de spécialistes, figures publiques et chercheurs ont exprimé des inquiétudes sur ses dérives potentielles, notamment en ce qui concerne la vie privée. En 2015, Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking, entre autres, ont signé une « lettre ouverte sur l'intelligence artificielle » dans laquelle ils mettaient en garde contre les menaces que ces technologies pourraient faire peser sur les droits fondamentaux, en particulier la confidentialité¹⁷⁴¹. Les entreprises et les organisations ont pleinement conscience de la valeur stratégique des données personnelles. Ces informations sont devenues un levier majeur pour générer des profits et optimiser les processus de production. L'essor des médias numériques a facilité l'accès à une multitude de données,

1739 Timo Rademacher, Predictive Policing im deutschen Polizeirecht, Abhandlungen, Archiv des öffentlichen Rechts, Jahrgang 142, Heft 3, 2017, p.15-18.

1740 The impact of artificial intelligence on human rights; democracy and the rule of law .allai. March 2020 <https://bit.ly/39GO7cQ>; visiter le 21/04/2024.

1741 Karl Manheim & Layric Kaplan, Artificial Intelligence : Risks to Privacy and Democracy, The Yale Journal of Law and Technology, Vol. 21, No. 106, 2016. P 180.

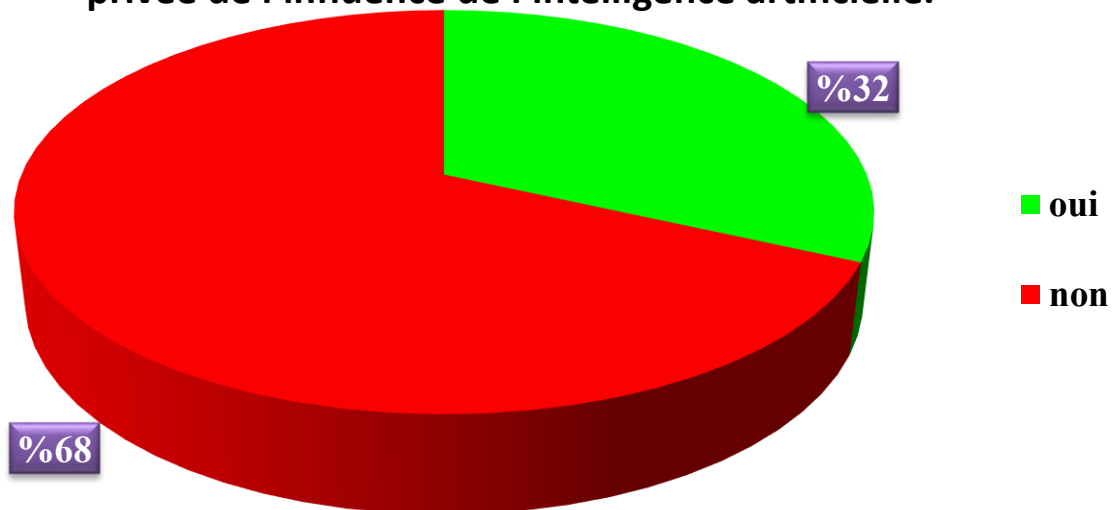
souvent disponibles, échangées, voire vendues à des institutions variées. Des géants technologiques tels que Facebook, Google ou Instagram exploitent ces données en analysant les comportements et préférences des utilisateurs, dans le but de leur proposer des contenus publicitaires ciblés. Ces publicités sont soigneusement personnalisées selon des critères comme l'âge, les centres d'intérêt, les affiliations ou la localisation, rendant les campagnes marketing plus efficaces. En effet, plus le volume de données collectées est important, plus les bénéfices potentiels pour ces entreprises sont élevés. C'est ce qui explique pourquoi elles figurent parmi les entités les plus puissantes, disposant de vastes bases de données d'utilisateurs à travers le monde.

Section II : Le cadre juridique de la protection de la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle

Le droit à la vie privée est un droit fondamental ancien, apparu bien avant l'avènement des technologies numériques ou des systèmes industriels modernes. Il repose sur la nécessité pour chaque individu de préserver un espace personnel protégé contre toute ingérence extérieure. Toutefois, avec la généralisation des technologies d'intelligence artificielle et la facilité croissante avec laquelle les données personnelles peuvent être collectées, analysées et exploitées, la nécessité de protéger ce droit s'est faite de plus en plus pressante. Dans un monde interconnecté, où l'IA s'immisce dans presque tous les aspects de la vie publique et privée, la protection de la vie privée exige désormais une réponse juridique à la fois rigoureuse, structurée et adaptée aux défis technologiques actuels¹⁷⁴².

1. La protection de la vie privée à travers les conventions internationales et régionales

L'existence de lois internationales qui protègent la vie privée de l'influence de l'intelligence artificielle.



1742 Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général, Le droit à la vie privée à l'ère numérique, Conseil Droits de l'homme, vingt-septième session, / 30-June- 2014 ,A/HRC/27/37

- Les résultats indiquent qu'une majorité de répondants (68 %) estime qu'il n'existe pas de lois internationales protégeant efficacement la vie privée face aux risques de l'intelligence artificielle. Ce constat met en lumière un manque de connaissance ou un vide perçu en matière de régulation internationale, soulignant l'importance d'une meilleure information sur les cadres juridiques existants et le besoin potentiel d'une législation plus claire et harmonisée à l'échelle mondiale.

-Face aux enjeux globaux posés par l'intelligence artificielle, une coordination juridique à l'échelle internationale s'avère indispensable. Le développement sûr, éthique et encadré des technologies de l'IA ne peut se concevoir sans une coopération entre les États, notamment pour garantir le respect des droits fondamentaux dans toutes les régions du monde¹⁷⁴³. En ce sens, l'Union européenne se démarque comme un acteur majeur, pionnier dans l'établissement de cadres juridiques robustes centrés sur la protection des personnes. Parmi les instruments juridiques les plus significatifs adoptés au niveau européen, on peut citer :

- Le Règlement général sur la protection des données (RGPD ou GDPR), adopté en 2016 : Ce texte constitue le socle du droit européen en matière de protection des données personnelles. Il repose sur des principes établis dès la directive de 1995, en les renforçant et en les adaptant aux réalités du numérique. Le RGPD consacre notamment le droit à l'effacement (ou « droit à l'oubli »), la portabilité des données, et la transparence dans le traitement des informations personnelles.
- La loi sur les services numériques (Digital Services Act - DSA) : Ce règlement impose aux grandes plateformes en ligne des obligations strictes en matière de modération de contenu, de lutte contre la désinformation et de transparence des algorithmes, en tenant compte des risques que cela représente pour la vie privée et les droits fondamentaux.
- La loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act - DMA) : Votée pour limiter le pouvoir excessif des grandes entreprises technologiques (souvent qualifiées de « gatekeepers »), cette loi vise à rétablir un équilibre concurrentiel et à empêcher l'exploitation abusive des données personnelles à des fins commerciales¹⁷⁴⁴.

1743 En effet, les répercussions sociales et morales de l'intelligence artificielle ont reçu l'attention des organisations de recherche et des politiques publiques, comme c'est le cas, par exemple, dans la publication de l'Institut de(AI Now Institute), un rapport qui comprenait des recommandations spécifiques dans le domaine des politiques publiques pour résoudre les problèmes moraux liés à l'intelligence artificielle, qui se trouve à partir du site Web suivant: [https://ainowinstitute.org/AI Now 2018 Report.pdf](https://ainowinstitute.org/AI%20Now%202018%20Report.pdf)

1744 <https://ae.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe>

- **Le Data Governance Act (DGA) et le Data Act (DA) :** Ces textes visent à instaurer un cadre commun pour le partage et la gestion des données au sein de l'Union européenne, en assurant une protection rigoureuse des informations sensibles.
- **La loi sur l'intelligence artificielle (AI Act)¹⁷⁴⁵ :** Tout récemment adoptée par le Parlement européen, cette législation constitue le tout premier texte mondial visant à encadrer spécifiquement l'usage de l'intelligence artificielle. Elle introduit un système de classification des applications IA en fonction de leur niveau de risque (minimal, limité, élevé ou inacceptable) et impose des obligations strictes aux développeurs et utilisateurs de systèmes IA à haut risque, notamment dans les domaines sensibles comme la santé, l'éducation, la surveillance biométrique ou les véhicules autonomes. L'objectif est double : favoriser l'innovation tout en préservant les libertés individuelles¹⁷⁴⁶.

2- La position de la législation marocaine et des législations comparées sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie privée

A- Le regard des législations étrangères sur l'influence de l'intelligence artificielle sur la vie privée

Dans le contexte numérique actuel, l'encadrement juridique s'avère essentiel. Le droit joue un rôle fondamental dans la société en veillant à l'intérêt général et à la protection des groupes vulnérables. Le droit public, en particulier, demeure un instrument crucial pour superviser et réguler les nouvelles technologies¹⁷⁴⁷. Étant donné que les machines ne sont pas capables de saisir les normes sociales ou les subtilités du langage humain¹⁷⁴⁸, il revient au législateur de pallier ces insuffisances, surtout lorsque des conflits surgissent avec les principes constitutionnels de base. Plusieurs développeurs de logiciels mettent en garde contre les dangers liés à l'absence de cadres éthiques et juridiques dans le développement de l'intelligence artificielle, soulignant que cela pourrait engendrer des

1745 La loi européenne sur l'intelligence artificielle est l'un des premiers textes internationaux qui stipulent des règles réglementaires complètes pour l'intelligence artificielle, constituant une étape importante, émise par le Conseil européen, pour entrer en vigueur en 2025. La loi pourrait devenir une référence en matière de normes relatives aux systèmes d'intelligence artificielle et à la protection des utilisateurs, une fois adoptée par les pays. Ce système, appelé « Directive générale », est un système de base, permettant de suivre le développement des applications de l'intelligence artificielle dans une approche fondée sur les droits, en définissant les normes qui doivent être respectées pour permettre la commercialisation des systèmes d'intelligence artificielle.

1746 [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56433;](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56433)
<https://ec.europa.eu/transport/modes/road>

1747 Volker Boehme-Neßler, Die Macht der Algorithmen und die Ohnmacht des Rechts, Neue Juristische Wochenschrift: NJW, Volume 70, Issue 42, 2017, p. 3034.

1748 Eden Medina, Rethinking algorithmic regulation, Kybernetes, Vol. 44 No. 6/7, 2015, p. 1018.

conséquences graves, notamment des pertes importantes¹⁷⁴⁹. Par conséquent, le respect des normes légales et éthiques est une condition incontournable avant d'adopter ces technologies dans la pratique. À titre d'exemple, Amazon a dû suspendre un projet utilisant l'intelligence artificielle après avoir constaté que le système affichait des biais discriminatoires envers les femmes¹⁷⁵⁰. Dans le cadre du respect des traités et chartes internationaux et régionaux, plusieurs systèmes juridiques ont intégré le droit à la vie privée dans leur législation, en réaction aux risques posés par l'intelligence artificielle. Cette section se penche sur quelques-unes de ces expériences, tout en les mettant en perspective avec celle du Maroc.

En France, la loi n° 78-17 a marqué un tournant dans la régulation des données personnelles. Dès son premier article, elle affirme que les technologies de l'information doivent être mises au service de l'individu, favorisant la coopération internationale sans jamais porter atteinte aux droits fondamentaux, à l'identité humaine ou aux libertés individuelles¹⁷⁵¹. Ainsi, les acteurs qui manipulent des données, notamment via l'intelligence artificielle¹⁷⁵² et les systèmes de stockage numérique, sont tenus de garantir un usage responsable et conforme aux finalités initiales. L'article 6 de cette loi précise que le traitement des données personnelles n'est autorisé que s'il est effectué de manière honnête, licite et pour des objectifs clairs et légitimes¹⁷⁵³. Toute utilisation ultérieure qui s'éloignerait de ces objectifs serait jugée incompatible. Le texte admet toutefois certaines exceptions, notamment pour des usages statistiques, scientifiques ou historiques, à condition que la personne concernée ait donné son consentement ou que les conditions

1749 Roman Dremliga, Natalia Prisekina, Artificial Intelligence Legal Policy: Limits of Use of Some Kinds of AI, Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications, February 2019, p. 343.

1750 <https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/11/techgender-problem-amazon-facebook-bias-women>.

1751 - L'article n° 1 la loi 78.17 Français: " L'informatique doit être au service de chaque citoyen, son développement doit s'opérer dans la cadre de la coopération internationale..."

1752 Bien qu'il n'existe pas de réglementation légale dans la législation française prévoyant la protection des données personnelles contre les violations par l'intelligence artificielle

1753 -L'article n° 6 de la loi n° 78.17 Français: " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

-1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

- 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées..."

prévues par la loi soient respectées¹⁷⁵⁴. Il convient donc de noter que le législateur français a tenté d'édicter des exigences strictes en matière de traitement des données personnelles, et il en va de même dans le domaine de l'intelligence artificielle.¹⁷⁵⁵ Ainsi, les données des personnes doivent être utilisées à des fins légitimes, sinon cela sera considéré comme une violation d'un droit de l'homme. La position du législateur français a été renforcée conformément à l'approche moderne de la législation européenne promulguée en 2016, entrée en vigueur en mai 2018, relative à la protection et à la circulation des données privées des personnes physiques¹⁷⁵⁶. Qui vise à créer un ensemble unifié de règles juridiques entre les pays de l'Union européenne et à renforcer la confiance entre les citoyens et les entreprises dans l'espace numérique¹⁷⁵⁷; en vertu de ce règlement RGPD, le traitement des données personnelles est subordonné au consentement préalable, écrit et clair des utilisateurs avant le début du traitement¹⁷⁵⁸.

1754 L'article 7 de la loi n° 78 17 du Code français précise que le traitement de données à caractère personnel doit avoir recueilli le consentement de la personne concernée ou répondre à l'une des conditions suivantes :

- 1/- le respect et l'obligation légale imposée au responsable du traitement
- 2/- préserver la vie de la personne concernée
- 3/- accomplir la mission de service public confiée au responsable du traitement ou au destinataire du traitement
- 4/- l'exécution soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de cette dernière.
- 5/- L'intérêt légitime recherché par le responsable du traitement ou le destinataire, à condition que les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ne soient pas ignorés.

1755 Bien qu'il n'existe pas de réglementation légale dans la législation française prévoyant la protection des données personnelles contre les violations par l'intelligence artificielle

1756 Règlement (EU) 2016/679 Du parlement Européen Et Du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement générale sur la protection des données).

1757 Après l'entrée en vigueur du règlement en 2018, les premiers signes de poursuites judiciaires ont commencé contre Facebook et Google, lorsque le militant autrichien défendant la protection des données personnelles et de la vie privée, Max Schrems, a poursuivi Facebook pour obtention irrégulière du consentement préalable des utilisateurs qui est l'un des points fondamentaux du système RGPD. Google a également fait l'objet de sa première sanction dans le cadre du nouveau système de protection des données personnelles le 21 janvier 2019, lorsque l'entreprise a été condamnée à une amende de 50 millions d'euros pour violation de trois règles fondamentales :

- L'impossibilité d'accès
- Manque de clarté des informations
- Absence d'obtention du consentement des utilisateurs lors de la visualisation de publicités

1758 Parallèlement, ce nouveau système RGB stipule que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas créer de compte sur les sites de réseaux sociaux sans obtenir l'autorisation de leurs tuteurs. Il s'agit d'une nécessité qui semble urgente, surtout à la lumière de la violation de leur

Aux États-Unis, en l'absence d'une loi fédérale globale sur l'intelligence artificielle, la protection des données repose sur une série de textes sectoriels couvrant des domaines tels que la vie privée, la cybersécurité ou la publicité numérique.

Le Canada, de son côté, a lancé dès 2017 une stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Cette initiative vise à stimuler la recherche et l'investissement dans le domaine tout en élaborant un cadre réglementaire destiné à encadrer ces technologies émergentes.

En Asie, l'Indonésie – considérée comme l'un des marchés numériques les plus dynamiques de la région¹⁷⁵⁹ reconnaît le droit à la vie privée dans sa Constitution. Bien que le pays ne dispose pas d'une loi unique dédiée à la protection des données personnelles, plusieurs textes réglementaires encadrent cet aspect, comme la loi sur l'information et les transactions électroniques¹⁷⁶⁰ (EITL), complétée par la résolution gouvernementale¹⁷⁶¹ n° 71/2019, ainsi que par une directive ministérielle précisant les obligations en matière de protection des données dans les systèmes électroniques¹⁷⁶².

Le monde arabe, quant à lui, a également entrepris des démarches pour consacrer le droit à la confidentialité des données, soit par l'adaptation de textes juridiques existants, soit par la promulgation de lois spécifiques. La Tunisie, par exemple, a adopté la loi n° 63 de 2004 portant sur la protection des données personnelles. Les Émirats arabes unis ont, pour leur part, intégré cette préoccupation dans plusieurs textes, notamment le décret n° 5 de 2012 sur la cybercriminalité¹⁷⁶³, la loi fédérale¹⁷⁶⁴ n° 12 de 2016, ainsi que divers articles de leur Code pénal. L'article 21 interdit expressément toute atteinte à la vie privée

vie privée à laquelle les enfants sont exposés, qui peut constituer un élément dangereux pour leur éducation sociale si la nature des contenus auxquels ils sont exposés n'est pas surveillée.

¹⁷⁵⁹ <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-data/indonesia-to-step-up-data-protection-with-new-bill-amid-booming-digital-economy-idUSKBN1ZR1NL>

¹⁷⁶⁰

http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4846_UU_11_2008_e.html

¹⁷⁶¹ <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/10/new-regulation-electronic-system-and-transactions>.

¹⁷⁶² <http://makna.co/wp-content/uploads/2018/01/MOCI-Regulation-No-20-of-2016-Makna-Eng.pdf>.

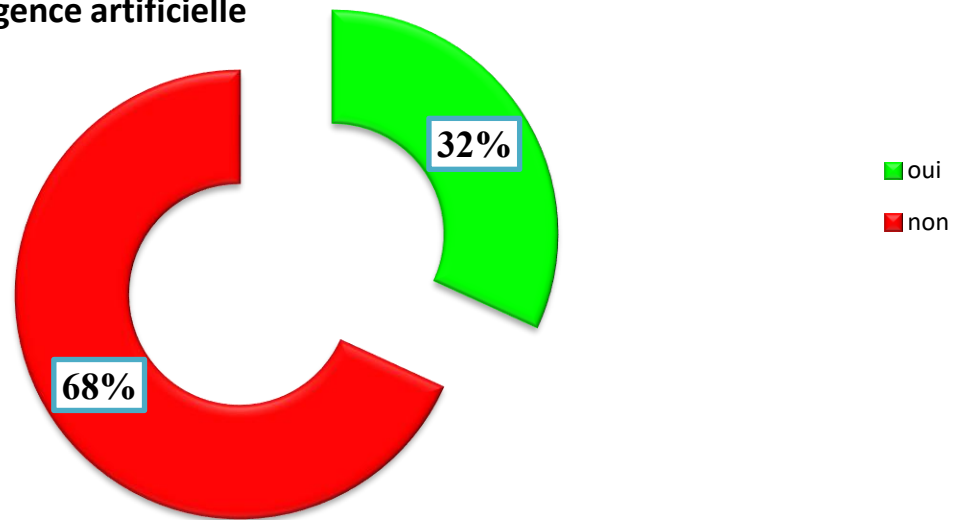
¹⁷⁶³ خدوجة الذهبي، "حق الخصوصية في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية - دراسة مقارنة"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 8، ديسمبر 2017 ص 154.

¹⁷⁶⁴ Les Émirats arabes unis ont également formulé une politique spéciale appelée « Politique de gestion de l'accès à Internet » (IAM), qui est une politique mise en œuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications en coordination avec le Conseil national des médias et les fournisseurs de services Internet agréés dans le pays. Selon cette politique, l'accès aux sites et pages contenant des contenus interdits, notamment la fraude, le phishing électronique, la violation de la vie privée et la violation des droits de propriété intellectuelle, est bloqué. L'accès aux sites Web et aux pages contenant du contenu interdit est bloqué par les fournisseurs de services Internet aux Émirats arabes unis après avoir été surveillés et signalés par les clients.

par des moyens électroniques, même si les informations divulguées sont exactes. L'article 22 renforce cette protection en prohibant la diffusion non autorisée d'informations obtenues dans le cadre professionnel. L'article 378 du Code pénal émirati, enfin, punit quiconque enregistre ou photographie une personne dans un cadre privé sans son consentement explicite, sauf si cela s'est produit dans un contexte public ou collectif laissant supposer une acceptation implicite. En Égypte, la législation a également évolué pour encadrer ces enjeux : la loi n° 151 de 2020 a été adoptée afin de garantir la protection des données personnelles des citoyens face aux nouveaux défis numériques¹⁷⁶⁵.

B- La position de la législation marocaine face à l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie privée

La disponibilité ou l'absence de lois dans le législateur marocain qui protègent la vie privée à la lumière de l'impact de l'intelligence artificielle



-Les résultats montrent que 68 % des répondants estiment qu'il n'existe pas de lois suffisantes au Maroc pour protéger la vie privée face aux impacts de l'intelligence artificielle. Cette perception révèle un sentiment d'insuffisance ou de méconnaissance du cadre légal actuel, et souligne la nécessité de renforcer la législation nationale ou de mieux communiquer sur les dispositifs existants en matière de protection des données personnelles.

-L'intelligence artificielle étant une notion encore relativement récente dans le contexte marocain, tant sur le plan sociétal que juridique, le législateur national s'efforce de s'inspirer des cadres réglementaires mis en place par les pays les plus avancés en la matière. Cette démarche s'est traduite par l'initiative d'adopter des textes spécifiques relatifs à l'IA. Toutefois, ce processus se heurte à divers défis d'ordre juridique, en raison

¹⁷⁶⁵ د راسة نقدية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية بمصر 2020/10/12 ص 13.

de la nouveauté du concept et de l'absence de législation dédiée. Dans le cadre de cette recherche, nous chercherons à identifier et analyser les textes de loi marocains qui touchent, directement ou indirectement, à la protection de la vie privée dans le contexte du développement et de l'usage de l'intelligence artificielle. Le Maroc ne fait pas exception dans le mouvement mondial de régulation de la protection des données personnelles. En s'inspirant des législations étrangères, le législateur marocain a adopté une loi spécifique visant à encadrer le traitement des informations personnelles des citoyens. Cette législation affirme que les données doivent être utilisées au service des individus, sans porter atteinte à leur identité, à leurs droits fondamentaux ou à leurs libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives¹⁷⁶⁶. Il est également souligné que ces informations ne peuvent en aucun cas être exploitées pour violer l'intimité des personnes, sauf avec leur consentement explicite et préalable. Afin d'assurer l'effectivité de cette protection, la loi prévoit des mécanismes juridiques rigoureux, notamment une section dédiée aux sanctions. Celle-ci établit une double responsabilité : d'une part, une responsabilité civile permettant aux victimes d'obtenir réparation pour les dommages subis ; d'autre part, une responsabilité pénale susceptible de déboucher sur des peines d'emprisonnement en cas de violation grave des dispositions légales¹⁷⁶⁷.

Depuis l'indépendance, le Maroc s'est engagé aux côtés de la communauté internationale dans la promotion et la défense des droits humains, notamment par l'adhésion à plusieurs instruments internationaux visant à garantir les libertés fondamentales, dont le droit à la vie privée. Cette dynamique s'est également traduite par le renforcement progressif de son cadre juridique interne, en cohérence avec les principes universels des droits de l'homme. La Constitution marocaine de 2011, dans son article 24, affirme avec clarté le droit de chaque individu à la protection de sa vie privée. Elle interdit toute atteinte au domicile ou perquisition en dehors des conditions prévues par la loi. Elle protège également la confidentialité des communications personnelles, quel que soit leur support, en précisant qu'aucune consultation, publication ou utilisation de leur contenu ne peut être autorisée sans une décision judiciaire fondée sur la loi¹⁷⁶⁸. Cette reconnaissance constitutionnelle a été suivie par l'adoption d'un texte législatif spécifique : la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Ce texte marque une étape importante dans la modernisation de la législation nationale. Il encadre, entre autres, les processus de cryptage et de signature

1766 Il est stipulé à l'article 1er de la loi n°09-08

1767 À cet égard, voir le chapitre sept, intitulé Sanctions, de la loi n° 09-08, soit les articles 51 à 66.

1768 Arrêté royal n° 15.09.1 du 18 février 2009, publié au Journal officiel n° 5711 du 23 février 2009.

électronique¹⁷⁶⁹, consacre la valeur juridique des documents électroniques, et interdit toute utilisation des données personnelles sans le consentement éclairé de la personne concernée. Cette loi accorde aux citoyens plusieurs droits fondamentaux : le droit à l'information sur les modalités de traitement de leurs données, le droit d'y accéder¹⁷⁷⁰, de les rectifier, de les actualiser ou de demander leur suppression si elles s'avèrent incomplètes ou inexacts¹⁷⁷¹. Le texte oblige également les responsables de traitement à respecter le principe de proportionnalité, à ne collecter que les données nécessaires, à garantir leur exactitude, à limiter leur durée de conservation, et à en assurer la confidentialité, notamment par le respect du secret professionnel¹⁷⁷² ; et pour garantir l'efficacité de ces dispositions, la loi prévoit un ensemble de sanctions tant administratives¹⁷⁷³ que pénales¹⁷⁷⁴, adaptées à la gravité des infractions commises dans le cadre du traitement des données personnelles.

Le Maroc s'inscrit résolument dans une dynamique de transformation numérique, en veillant à ce que cette transition respecte scrupuleusement la protection des données personnelles des citoyens. Dans cette optique, le programme « TIKI-DATA » a été mis en place, décliné en trois volets ciblant différents acteurs :

- « TIKI-DATA » pour les entreprises,
- « TIKI-DATA » pour le secteur public,
- « TIKI-DATA » pour les associations et organisations non gouvernementales.

Ce programme vise à aller au-delà d'une simple application formelle des exigences de la loi 09-08 relative à la protection des données personnelles. Il ambitionne de modifier en profondeur les approches et les représentations des acteurs concernés en matière de traitement des données. L'objectif est de favoriser une implication active des utilisateurs dans le renforcement des initiatives concrètes du Comité National de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP). Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de répondre aux nouveaux défis de « l'économie des données », tout en stimulant l'innovation et en attirant les investissements¹⁷⁷⁵. Parallèlement à cette stratégie, le législateur marocain a renforcé son arsenal juridique pour faire face à la criminalité liée aux technologies de l'information. Divers textes ont été introduits ou modifiés dans ce sens, tant dans le Code pénal que dans des lois sectorielles. On peut citer notamment :

1769 Article 6 de la loi 08.09 relative à la protection des données personnelles.

1770 Article 7 de la loi 08.09 relative à la protection des données personnelles.

1771 Article 8 de la loi 08.09 relative à la protection des données personnelles.

1772 Article 50 de la loi 08.09 relative à la protection des données personnelles.

1773 Article 64 de la loi 08.09 relative à la protection des données personnelles.

1774 Article 55 de la loi 08.09 relative à la protection des données personnelles.

1775 <http://www.maroc.ma/fr/actualites/la-cndp-met-en-place-les-programmes-data-tika-pour-la-protection-des-donnees-caractere>.

1. La loi n° 07-03, qui traite des atteintes au bon fonctionnement des systèmes de traitement automatisé de données.
2. La loi n° 03.03 relative à la lutte contre le terrorisme, qui comprend des dispositions en lien avec la cybersécurité.
3. La loi n° 24-03, visant à renforcer la protection pénale des femmes et des enfants, notamment par les articles 503-1 et 503-2 du Code pénal.
4. La loi n° 53-05, encadrant les échanges électroniques et leur sécurité juridique.
5. La loi n° 34.05 du 14 février 2006, modifiant la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins, en tenant compte des enjeux numériques.
6. La loi n° 103.13, intégrant des dispositions sur la protection des données dans le cadre de la lutte contre la violence à l'égard des femmes.
7. La loi n° 05.20, consacrée à la sécurisation des systèmes d'information des administrations publiques, collectivités territoriales, établissements publics et marchés publics.

Ces textes témoignent de l'engagement du Royaume à doter son système juridique des outils nécessaires pour encadrer l'usage des technologies numériques et protéger les droits fondamentaux des citoyens dans un environnement digital en constante évolution.

Conclusion:

L'intelligence artificielle connaît une expansion rapide dans notre quotidien en tant qu'outil technologique performant, capable d'apporter des solutions à divers défis. Toutefois, cette avancée s'accompagne d'une montée croissante des préoccupations relatives au respect de la vie privée, en particulier face à l'absence de cadres juridiques clairs encadrant l'usage de ces technologies et la gestion des données personnelles.

Sans une intervention législative appropriée, il est à craindre que les individus perdent progressivement le contrôle sur leurs informations privées. Plusieurs alertes ont d'ailleurs mis en garde contre l'exploitation abusive des applications d'intelligence artificielle pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux. En l'absence de garde-fous juridiques, leur usage incontrôlé représente un danger réel pour la vie privée et pourrait faciliter la commission de délits ou favoriser l'émergence d'entités autonomes remplaçant l'humain dans certaines fonctions sensibles.

Dans cette perspective, les recommandations suivantes s'imposent :

- Mettre en place des mécanismes juridiques rigoureux pour assurer la protection des droits fondamentaux, notamment en matière de sécurité des données personnelles.
- Renforcer le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle de l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle sur son territoire.

- Instaurer des principes de responsabilité et de transparence dans l'utilisation des données personnelles par les systèmes d'IA.
- Réviser et adapter le cadre législatif existant afin d'assurer une protection globale et efficace contre toute exploitation illégale ou abusive des données personnelles à l'ère de l'intelligence artificielle.

Bibliographie :

Ouvrage:

- ❖ Forbes: "The Key Definitions of Artificial Intelligence That Explain Its Importance", Disponible sur le lien suivant: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/?sh=57c75f424f5d>.
- ❖ Kaplan, Andreas. Haenlein, Michael: "siri, siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretation, illustrations, and implication of artificial intelligence". Business Horizons (2019), 62. 15-25. Page 15.
- ❖ Copeland, B. (2021, 10 30). "Artificial intelligence". Récupéré sur www.britannica.com.
- ❖ Timo Rademacher, Predictive Policing im deutschen Polizeirecht, Abhandlungen, Archiv des öffentlichen Rechts, Jahrgang 142, Heft 3, 2017, p.15-18
- ❖ The impact of artificial intelligence on human rights; democracy and the rule of law .allai.March 2020 <https://bit.ly/39GO7cQ>
- ❖ Karl Manheim & Layric Kaplan, Artificial Intelligence : Risks to Privacy and Democracy, The Yale Journal of Law and Technology, Vol. 21, No. 106, 2016.P 180
- ❖ Volker Boehme-Neßler, Die Macht der Algorithmen und die Ohnmacht des Rechts, Neue Juristische Wochenschrift: NJW, Volume 70, Issue 42, 2017, p. 3034.
- ❖ Eden Medina, Rethinking algorithmic regulation, Kybernetes, Vol. 44 No. 6/7, 2015, p. 1018.
- ❖ Roman Dremluiga, Natalia Prisekina, Artificial Intelligence Legal Policy: Limits of Use of Some Kinds of AI, Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications, February 2019,. p. 343.

Site web:

- ❖ <https://ae.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe>
- ❖ [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56433;](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56433)
<https://ec.europa.eu/transport/modes/road>
- ❖ <https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/11/techgender> problem-amazon-Facebook-bias-women.

- ❖ <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-data/indonesia-to-step-up-data-protection-with-new-bill-amid-booming-digital-economy-idUSKBN1ZR1NL>
- ❖ http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4846_UU_11_2008_e.html
- ❖ <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/10/new-regulation-electronic-system-and-transactions>.
- ❖ <http://makna.co/wp-content/uploads/2018/01/MOCI-Regulation-No-20-of-2016-Makna-Eng.pdf>.
- ❖ <http://www.maroc.ma/fr/actualites/la-cndp-met-en-place-les-programmes-data-tika-pour-la-protection-des-donnees-caractere>.

مراجع باللغة العربية

- ❖ أحمد علي حسن عثمان ، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني ، مجلة القانون و التكنولوجيا ، جامعة الزقازيق ، العدد 76 ، يونيو 2022 ، ص 1534.
- ❖ طاهر أبو العبد، دليل الذكاء الاصطناعي لطلبة القانون والباحثين ، مجلة القانون والتكنولوجيا، القاهرة، العدد ، 2023 ، ص 10.
- ❖ حمادي العطرة، نون زازة ،تحديات الذكاء الاصطناعي للقانون، مذكرة ماست ، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ، -، 2020 / 2021 ، ص 15-16.
- ❖ خدوجة الذهبى، " حق الخصوصية في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية - دراسة مقارنة"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 8 ، ديسمبر 2017 ص 154
- ❖ دراسة نقدية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية بمصر 2020/10/12 ص 13..

Textes juridiques:

- ❖ L'article n° 1 la loi 78.17 Français
- ❖ L'article n° 6 de la loi n° 78.17 Français
- ❖ L'article 7 de la loi n° 78 17 du Code français
- ❖ Règlement (EU) 2016/679 Du parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces données
- ❖ Article 1 de la loi n°09-08
- ❖ Les articles 51 à 66 de la loi n°09-08
- ❖ Arrêté royal n° 15.09.1
- ❖ Article 6 de la loi 08.09
- ❖ Article 7 de la loi 08.09
- ❖ Article 8 de la loi 08.09
- ❖ Article 50 de la loi 08.09
- ❖ Article 64 de la loi 08.09
- ❖ Article 55 de la loi 08.09

LES ANNEXES :

Structure du questionnaire d'enquête

Protection des données et vie privée dans un monde d'IA

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la participation au colloque international sous le thème : DROIT, FINANCE ET IA : VERS UNE NOUVELLE INGÉNIERIE JURIDICO-ÉCONOMIQUE de FSJES Mohammedia, auprès de l'université Hassan II de Casablanca, nous menons une enquête sur la protection des données et vie privée dans un monde d'IA. Nous vous demandons de lire attentivement les questions posées et de bien vouloir y répondre dans l'ordre, avec spontanéité et sincérité et d'une manière individuelle. Il n'existe ni bonnes, ni mauvaises réponses, seule votre opinion personnelle nous intéresse. Dans ce sens, nous vous prions de bien vouloir nous accorder un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Nous vous garantissons l'anonymat et la confidentialité totale de vos informations personnelles.

Merci pour le temps que vous avez réservé pour remplir ce questionnaire

1- Sexe:

☐ Femme

☐ Homme

2- âge

☐ Moins de 18ans

☐ Entre 19 et 35 ans

☐ De 36 et 45 ans

☐ 46ans et plus

3- Niveau scolaire:

☐ Primaire

☐ Collégiale

☐ Secondaire

☐ Universitaire

4- Parmi ces définitions, laquelle préférez-vous comme définition de l'intelligence artificielle

☐ Elle permet aux machines de résoudre des problèmes.

☐ L'IA évolue avec l'expérience (apprentissage automatique).

☐ L'IA est une technologie qui imite l'intelligence humaine.

☐ Une autre définition

☐ Je ne sais pas

☐ Toutes les définitions sont fausses

5- Types d'intelligence artificielle

- ☐ IA faible
- ☐ IA forte
- ☐ IA réactive
- ☐ IA à mémoire limitée
- ☐ IA basée sur la théorie de l'esprit
- ☐ IA autonome
- ☐ IA symbolique
- ☐ IA connexionniste
- ☐ IA hybride
- ☐ IA générative

6-Les objectifs de l'intelligence artificielle

- ☐ Automatiser des tâches répétitives
- ☐ Améliorer la prise de décision
- ☐ Analyser de grandes quantités de données
- ☐ Reproduire certaines capacités humaines
- ☐ Faciliter l'interaction homme-machine

7-Les effets positifs et négatifs de l'intelligence artificielle sur le droit à la vie privée

- ☐ L'IA peut détecter les atteintes à la vie privée
- ☐ L'IA facilite le contrôle des données sensibles
- ☐ L'IA peut collecter des données personnelles à grande échelle.
- ☐ Elle peut profiler les individus sans leur consentement.
- ☐ L'IA rend difficile la transparence sur l'usage des données.

8-Existe-t-il des lois internationales qui protègent les citoyens des risques de l'intelligence artificielle sur la vie privée ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

9-La disponibilité ou l'absence de lois dans le législateur marocain qui protègent la vie privée à la lumière de l'impact de l'intelligence artificielle

- ☐ Oui
- ☐ Non